

0001251-20.2022.8.26.0572

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - DA6598-1/2022 - Plantão Policial de São Joaquim da Barra

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Antônio de Miranda Longo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001251-20.2022.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001251-20.2022.8.26.0572

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - DA6598-1/2022 - Plantão Policial de São Joaquim da Barra

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Antônio de Miranda Longo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de JOÃO ANTÔNIO DE MIRANDA LONGO denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, o réu trazia consigo, para os fins de entrega a terceiros, substância entorpecente sem nenhuma autorização para tanto.

Denúncia foi recebida.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição dos acusados ou pelo reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de fls. 73/74.

Quanto à autoria, segundo prova testemunhal, o réu foi surpreendido na posse de vinte e cinco pinos contendo em seu interior cocaína.

Ainda segundo prova testemunhal, a droga estava dividida na forma de como é normalmente comercializada.

Também segundo prova testemunhal, o réu é conhecido como traficante, ostentando condenação criminal por este delito.

Diante disso, considerando tudo o que foi dito, conclui-se que realmente que os fatos se deram na forma narrada pela acusação.

Lembro que o réu não é acusado pela venda de entorpecente e sim pelo seu porte para comércio. Ou seja, aqui é irrelevante ninguém ter presenciado eventual venda de entorpecente pelo acusado.

No que tange ao depoimento prestado por agentes policiais, entendo que não merece amparo qualquer tentativa de desqualificação, pois os testemunhos apresentados em juízo por tais pessoas, assim como qualquer outro, merece credibilidade, especialmente se o processo se desenvolver em obediência aos ditames do contraditório e da ampla defesa, sendo exatamente este o caso dos autos. A este respeito, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

EMENTA: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem

credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. (...)." (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (g.n.)

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando o efeito maléfico da droga apreendida. (artigo 42 da Lei 11.343/06) e os maus antecedentes do réu. (artigo 59 do Código Penal).

Aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal.

Sem causa de aumento de pena.

Sem causa de diminuição de pena.

Incabível aplicar o disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência do réu.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o réu, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, Total: 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, mais 680 dias multa em seu valor mínimo.

Regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Respondido preso todo o processo, o réu deve aguardar eventual recurso recolhido.

São Joaquim da Barra, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA